

1530778-54.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Renata William Rached Catelli

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 21ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... estava sozinho. Disseram que houve um roubo e ele estava envolvido, mas, negou que estivesse. Nada da vítima foi achado com ele. Não participou do roubo e nem viu o roubo acontecer. Tem registros anteriores. Cria a filha especial da sua mulher. Já foi condenado por roubo anteriormente.

O corréu Geraldo, na fase Policial (fls. 14), confessou a prática ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

21ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1530778-54.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530778-54.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2242435/2022 - 08º D.P. BRAS, 27217841 - 08º D.P. BRAS, 2242435 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

GERALDO DA SILVA JUNIOR e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata William Rached Catelli

Vistos.

TIAGO MIRANDA SANTOS e GERALDO DA SILVA JUNIOR, já qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso no art. 157, §2º, II, e art. 158, §1º, ambos do Código Penal.

Isto porque, segundo a peça acusatória, em 05 de setembro de 2022, por volta de 07h30, na Praça da Sé, altura do numeral 10, nesta cidade e Comarca, em concurso e previamente ajustados entre si e com um terceiro não identificado, teriam subtraído, para proveito comum, mediante violência física e grave ameaça exercida contra Caio Chacon Santos, uma bolsa, carteira e documentos avaliados em R\$ 200,00 (duzentos reais), bem como um aparelho celular Samsung A30 e um fone de ouvido,

avaliado em R\$ 1.250,00 (mil, duzentos e cinquenta reais).

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de data, horário e local, os réus e terceiro não identificado teriam constrangido a vítima Caio, mediante violência física e grave ameaça, com o intuito de obterem vantagem econômica, a fornecer a senha de seu aparelho celular.

Segundo narra a denúncia, no dia dos fatos, Tiago e Geraldo, previamente ajustados com um terceiro indivíduo não identificado, avistaram Caio, que caminhava pela via pública, na posse de seus pertences pessoais e decidiram abordá-lo. Aproximaram-se e, mediante violência física, consistente no golpe “chave de pescoço”, imobilizaram-no, anunciaram o assalto e, enquanto um dos agentes o rendia fisicamente, os demais revistaram suas vestes e subtraíram seus pertences pessoais, acima descritos. Em seguida, já de posse dos bens subtraídos, os réus e o comparsa, ainda rendendo o ofendido fisicamente, mediante grave ameaça de morte, exigiram que fornecesse a senha de seu aparelho celular, para que pudessem acessar os aplicativos do aparelho e, assim, obterem vantagem econômica. Constrangida, a vítima forneceu a senha e os denunciados e o comparsa evadiram-se.

Anote-se que, em função da suposta prática delitiva, os acusados foram presos em flagrante delito (fls. 01), flagrantes convertidos em prisão preventiva para ambos os réus (fls. 52/56).

A denúncia foi recebida em 15 de setembro de 2022 (fls. 81/85). Devidamente citados, os acusados apresentaram Resposta à Acusação, tendo o feito atingido a fase instrutória.

Durante a instrução, foram inquiridas a vítima e uma testemunha da acusação e, ao final, os acusados foram interrogados.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia, fixando-se as penas no mínimo legal, com o reconhecimento da reincidência específica de Tiago; as causas de aumento descritas na denúncia, concurso material entre os delitos de roubo e extorsão e a fixação do regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.

A Defesa, por seu turno, quanto à acusação pelo crime de roubo majorado, pediu a absolvição do réu Tiago por falta de provas, acrescentando que o corréu Geraldo confessou ter participado do delito. Em relação ao delito de extorsão, afirmou que a descrição do ocorrido demonstrou que se trata de crime único de roubo, pois, a exigência do fornecimento de senha ocorreu no mesmo contexto em que subtraíram os demais pertences, e apenas desbloqueava o celular, que estava sem acesso à internet, devendo o crime de extorsão ser absorvido pelo de roubo; absolvendo-se os réus pelo crime de extorsão. Subsidiariamente, requereu o afastamento do concurso material, aplicando-se o concurso formal entre os dois delitos; pena mínima; aplicação da atenuante da confissão espontânea e regime inicial semiaberto para o réu GERALDO e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Decido.

2- A ação penal é procedente para condenar os réus.

A materialidade dos delitos de roubo foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 31/34, Auto de Reconhecimento de Pessoa de fls. 20, Auto de Entrega de fls. 21, Auto de Avaliação de fls. 22/23, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 24, Fotografia de fls. 29/30, bem como pelos depoimentos de todas as partes ouvidas no presente procedimento.

A materialidade do delito de extorsão foi comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 31/34, bem como pelos depoimentos de todas as partes ouvidas no presente procedimento.

A autoria dos delitos é certa.

Na fase Policial (fls. 08), o réu Tiago confessou a prática criminosa, confirmando que participou do roubo em questão, porém preferiu permanecer em silêncio quanto aos detalhes sobre o ocorrido. Judicialmente, disse que estava desempregado e foi entregar currículo, e por isso, estava no centro. É padeiro e confeitiro. Quando foi abordado, estava sozinho. Disseram que houve um roubo e ele estava envolvido, mas, negou que estivesse. Nada da vítima foi achado com ele. Não participou do roubo e nem viu o roubo acontecer. Tem registros anteriores. Cria a filha especial da sua mulher. Já foi condenado por roubo anteriormente.

O corréu Geraldo, na fase Policial (fls. 14), confessou a prática criminosa, confirmando que participou do roubo em questão, imobilizando a vítima, porém preferiu permanecer em silêncio quanto aos detalhes sobre o ocorrido e quanto à qualificação do terceiro envolvido no delito. Judicialmente, negou conhecer Tiago. Enquadrou a vítima e deu voz de assalto e outros dois agentes que estavam com ele escaparam. Alegou que Tiago foi pego injustamente. Tem uma afilhada de um ano e dez meses e precisava de dinheiro. Pediu dinheiro para um agiota e ele ameaçou de morte a mulher grávida do réu e sua sua afilhada. O agiota que o ameaçou e o afilhado deste agiota também participaram do roubo e o celular foi levado por eles. Perdeu seu emprego no ferro velho. Não conhecia anteriormente os guardas municipais e nem a vítima. Nunca foi preso ou processado. Tiago não estava perto dele, foi enquadrado em local diverso. Pediu a senha do aparelho da vítima e quem a ameaçou de morte foi o terceiro. Negou ter ameaçado a vítima na delegacia. Negou ter combinado versão com o corréu na viatura. Mora na Rua do Carmo, ao lado do Poupatempo.

A vítima Caio Chacon Santos reconheceu em audiência corretamente os números 1 (réu Geraldo) e 3 (réu Tiago) dentre os quatro colocados pelo CDP. Disse ter sido abordada por três agentes, um o segurou pelo pescoço e dois o revistaram e pegaram seus bens. Os agentes simulavam estar armados. Lembrou deles pela roupa. Levaram celular, carteira, fone de ouvido e bolsa. Um mandou o ofendido dar a senha, senão iria matá-lo e ele deu a senha certa, com medo deles terem algo no bolso. Eles fugiram e viu uma viatura subindo. Os policiais pediram para a vítima falar com os guardas municipais, que estavam de moto dentro da Praça da Sé, e eles pegaram os acusados, o terceiro que fugiu estava com o celular da vítima. Demorou menos de cinco minutos a prisão feita pelos guardas. Perdeu-os um pouco de vista quando foi acionar os agentes de moto. Quando foram presos, teve certeza do reconhecimento, recuperou bolsa e carteira. Não os conhecia anteriormente. O agente que o segurou pelo pescoço estava com touca preta, mas, também o viu de frente e ele ainda o ameaçou na delegacia. Foi o réu Geraldo que o ameaçou na delegacia e foi quem o abordou de frente e colocou a mão no pescoço da vítima durante o roubo. Tiago o revistou e correu com as coisas. Também reconheceu Tiago pela roupa. A distância entre o local do roubo e da abordagem foi de cerca de um quarteirão. Quem estava de moto eram os guardas civis. Após abordados, ficaram dentro da Praça da Sé, e a vítima foi até lá. A subtração dos bens durou de 20 a 30 segundos. Recuperou o que tinha dentro da bolsa e dentro da carteira. Não houve acesso aos aplicativos, trabalha com tecnologia e estava sem internet. Se eles conectassem ao wifi, o ofendido conseguiria encontrar o aparelho. Continuou rastreando-o e não o achou. Cancelou seus cartões de crédito. Passou a senha de desbloquear o celular. Tinha aplicativo de banco no celular. Não conseguiram acessar. Tinha meios de conseguirem a senha pelo próprio celular como por e-mail. Podiam pegar a foto também por meio do que ele tinha no celular. Não teve dúvidas quanto ao reconhecimento e viu que um deles estava sendo acusado por homicídio e

queriam combinar a mesma história. Foram para a delegacia na mesma viatura: no banco de trás com um guarda e os réus foram no guarda preso, no mesmo carro, no porta malas.

Houve desistência em relação ao guarda municipal Eugênio Candido Silva.

O guarda municipal Joseilton dos Santos Alves reconheceu os acusados em audiência e não os conhecia anteriormente. A vítima informou sobre a subtração dos objetos por três pessoas. A vítima passou as características e vestes (boné, roupa). Visualizaram dois deles na sequência, já separados, o terceiro fugiu. De início, viu dois, alcançou o que estava com uma bolsa, o segundo acusado foi pego pelo outro guarda. Identificou os objetos com um deles, a bolsa da vítima. Geraldo estava com a bolsa e a carteira da vítima, Tiago não tinha nada. A vítima reconheceu os dois. Os réus negaram os fatos.

Desta forma, a prova acusatória é farta e autoriza as condenações dos réus.

Consoante o Auto de Reconhecimento de fls. 20, após ser chamada a descrever os agentes delitivos, a vítima Caio reconheceu ambos os acusados como os indivíduos que teriam praticado o delito de roubo. Igualmente, em respeito ao que impõe o art. 155 do Código de Processo Penal, a prova foi corroborada pela confirmação do reconhecimento pessoal em juízo. De fato, o ofendido disse que reconheceu o acusados pela roupa, entretanto,

Em função das circunstâncias do delito praticado, a imputação delitiva formulada contra os acusados é irrefutável. Ora, eles foram capturados pelos agentes guardas municipais logo após a prática delitiva, em situação de flagrante próprio, não havendo qualquer dúvida quanto à autoria do crime ora apurado. O reconhecimento pessoal dos acusados fora realizado pouco tempo após a prática delitiva, em mesma data da ocorrência. Ora, os acusados foram abordados pelos guardas logo após os fatos, às 07h30, sendo certo que, uma vez que a subtração dos bens da vítima ocorreu na mesma data, em período em que já havia luz do dia, não teria transcorrido mais que poucas horas entre o roubo e o reconhecimento, de modo que maior convicção se tem na palavra da vítima, quando esta aponta Tiago e Geraldo como perpetradores do ilícito. Os réus foram presos cinco minutos após o delito e a uma distância de cerca de um quarteirão da ação. Ou seja, imediatamente após os fatos, a vítima confirmou que não teve dúvidas para reconhecer os acusados. Note-se que o transporte na mesma viatura não leva à nulidade do reconhecimento, pois, o ofendido confirmou que os réus eram os apontados por ele aos guardas municipais, e só foram presos, portanto, por terem as características que a vítima passou aos guardas, e, na sequência, a vítima os reconheceu. Geraldo ainda confessou ser o autor do crime em juízo, apenas negou que tenha agido com Tiago. Alegou que o crime foi praticado com outros dois agentes. Por fim, os bens da vítima estavam com Geraldo, apenas o aparelho celular não foi recuperado, pois, ficou com o terceiro agente, que fugiu.

Tiago, por sua vez, somente confessou na fase policial a sua participação, pois, em juízo, disse não ter tido relação com os crimes. Entretanto, como já exposto, a vítima o reconheceu no local, logo após os delitos, com a roupa que havia cometido o crime.

A prática do delito de extorsão foi devidamente comprovado, de mesmo modo, pela palavra da vítima, que foi segura e rica em detalhes ao narrar que os acusados a ameaçaram de morte caso ela não fornecesse a senha do celular, em momento em que já estava imobilizada fisicamente enquanto um dos réus a segurava pelo pescoço.

A vítima narrou ter dado a senha certa por medo do que os agentes poderiam ter feito com ela. A senha que forneceu era a do celular e não sabia que o aparelho estava sem internet. Isso não descaracterizou o crime de extorsão, como pediu a Defesa, pois, a vítima esclareceu que se o aparelho fosse levado a um local com wifi, funcionaria, e que tinham dados no aparelho que, com a senha desbloqueada,

poderiam levar os agentes a acessar o seu aplicativo de banco e conseguir fazer transações, porém, isso não ocorreu. Não só acessariam ai banco da vítima como poderiam se passar pelo ofendido no whatsapp e pedir dinheiro. Ademais, dados como senhas podem ser armazenados para compras nas opções de "lembrar-me, ficar logado, salvar senha" etc. Para qual motivo teriam pedido a senha senão para obter alguma vantagem econômica?

Trata-se, ademais, de delito de consumação antecipada, com a consumação independente da obtenção da vantagem indevida pretendida.

A causa de aumento de pena descrita no art. 157, §2º, II, bem como art. 158, §1º do Código Penal, relativa ao concurso de agentes, foi comprovada pelo reconhecimento pessoal de ambos os réus e pelos relatos colhidos, dando conta da divisão de tarefas e consequentemente a coautoria entre Tiago, Geraldo e terceiro não identificado. Neste sentido, o Código Penal, em seu art. 29, consagra a teoria monista no concurso de pessoas: "quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade".

3- Passo à dosagem das penas.

Na primeira fase de dosimetria penal, ante as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base, para ambos os réus, no piso legal de 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, em relação ao delito de roubo, e 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, em relação ao delito de extorsão.

Na segunda fase de dosimetria, para o réu Tiago, agravo as penas de ambos os delitos praticados em 1/6, ante à reincidência (vide certidão de fls. 45/46 - 14ª Vara Criminal. Ação Penal – Procedimento Ordinário: 1504678-13.2022.8.26.0228 - roubo), de forma que a pena do delito de roubo passa a perfazer 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, e a pena do delito de extorsão passa a perfazer 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.

Em relação ao réu Geraldo, nada a considerar. Não se pode diminuir a pena aquém do mínimo pela confissão.

Na terceira fase, em relação a ambos os delitos, e para ambos os réus, aplico a causa de aumento de pena de concurso de pessoas na fração de 1/3 Assim, em relação ao réu Tiago, a pena do delito de roubo perfaz 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa, e a pena do delito de extorsão perfaz 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa. Já em relação ao réu Geraldo, a pena do delito de roubo perfaz 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, e a pena do delito de extorsão perfaz 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.

Em relação ao réu Tiago, as penas unificam-se e se tornam definitivas em 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 32 dias-multa.

Em relação ao réu Geraldo, as penas unificam-se e se tornam definitivas em 10 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 26 dias-multa.

O regime inicial, de ambos os réus, deve ser o fechado, em função do montante de pena aplicado, à luz do que dispõe o art. 33, §2º, "a" do Código Penal.

Não há hipótese de conversão em pena restritiva de direitos pelo não preenchimento dos pressupostos legais, vez que os delitos foram praticados mediante violência e grave ameaça contra pessoa.

Os réus não poderão recorrer em liberdade, justificando-se a custódia cautelar como garantia da ordem pública, uma vez que Tiago é reincidente específico na prática do delito de roubo, em condenação recente, e Geraldo foi apontado como o indivíduo que

praticou a violência física contra a vítima, o que evidencia o perigo gerado pela liberdade dos agentes.

Recomendem-se na prisão em que se encontram.

4- Ante ao exposto, julgo procedente a ação penal para condenar TIAGO MIRANDA SANTOS, já qualificado nos autos, à pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 32 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática de delitos previstos no art. 157, §2º, II, e art. 158, §1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, bem como para condenar GERALDO DA SILVA JUNIOR, também qualificado nos autos, à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 26 dias-multa no valor mínimo legal, pela prática de delitos previstos no art. 157, §2º, II, e art. 158, §1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Renata William Rached Catelli
Juíza de direito

São Paulo, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA